สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ **201/37 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300** เมื่อวันที่ **[วัน/เดือน/ปี]** ระหว่าง

บริษัทฯ นัว โฮม คูซีน จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ **0505569012848** ตั้งอยู่เลขที่ **201/37 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300** โดย **นายเหมวิช พลนาคู** และ **นางสาวภัสร์ฐิตา นวลตา** กรรมการผู้มีอำนาจซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า **“นายจ้าง”** ฝ่ายหนึ่ง

กับ ชื่อ-นามสกุล [_____] เกิดเมื่อวันที่ [_____] เดือน [_____] ปี [_____] สัญชาติ ( ) ไทย ( ) เมียนมา ( ) อื่น ๆ [_____] บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ [_____] / ใบอนุญาตทำงาน เลขที่ [_____] วันหมดอายุ [_____] ที่อยู่ปัจจุบัน [_____] โทรศัพท์ [_____] ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “**ลูกจ้าง**” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้

ข้อ 1 ตำแหน่งและหน้าที่ ลูกจ้างรับเข้าทำงานในตำแหน่ง [_____] มีหน้าที่ตามคำบรรยายหน้าที่ในภาคผนวก 1

ข้อ 2 สถานที่ทำงาน ณ สถานประกอบการเลขที่ 201/37 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ข้อ 3 ระยะเวลาการจ้างและการทดลองงาน การจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ **[วัน/เดือน/ปี]** ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด โดยมี**ช่วงทดลองงาน 90 วัน**นับแต่วันเริ่มงาน นายจ้างประเมินผลการทดลองงานตามเกณฑ์ในภาคผนวก 1 และแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบก่อนครบกำหนดทดลองงาน ลูกจ้างที่ทำงานครบ 120 วัน ไม่ว่าอยู่ในช่วงทดลองงานหรือไม่ มีสิทธิรับค่าชดเชยตามกฎหมายเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด

ข้อ 4 วันและเวลาทำงาน

4.1 ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน คือวันศุกร์ถึงวันพุธ ร้านหยุดทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างไม่เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์โดยไม่ได้รับความตกลงจากลูกจ้าง

4.2 กะที่ปฏิบัติปกติ กะเช้า 1 07.00–16.00 น. , กะเช้า 2 08.00–17.00 น. , กะบ่าย 12.00–21.00 น. นายจ้างแจ้งตารางกะล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พักวันละ 1 ชั่วโมง ตามที่ผู้จัดการกำหนด โดยเริ่มพักภายใน 5 ชั่วโมงนับจากเริ่มงานติดต่อกัน เวลาทำงานปกติไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4.3 การทำงานล่วงเวลา ทำเมื่อลูกจ้างยินยอมเป็นรายครั้ง เว้นแต่เป็นงานฉุกเฉินหรืองานที่หยุดไม่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากทำล่วงเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป ลูกจ้างได้พักก่อนเริ่มล่วงเวลาอย่างน้อย 20 นาที

4.4 การลงเวลา ลูกจ้างลงเวลาเข้า–ออกงานด้วยวิธีที่สแกนลายนิ้วมือ

ข้อ 5 ค่าจ้าง

5.1 นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพื้นที่ที่ใช้บังคับ ณ วันจ่าย ดังนี้ ( ) รายเดือน เดือนละ [_____] บาท ( ) รายวัน วันละ [_____] บาท

5.2 ค่าล่วงเวลาในวันทำงานไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ค่าทำงานในวันหยุด ลูกจ้างรายเดือนที่ได้ค่าจ้างวันหยุดอยู่แล้วได้เพิ่มอย่างน้อย 1 เท่า ลูกจ้างรายวันที่ไม่ได้ค่าจ้างวันหยุดได้อย่างน้อย 2 เท่า และค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่ต่ำกว่า 3 เท่า

ข้อ 6 การจ่ายค่าจ้าง

นายจ้างจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 5 ของเดือน สำหรับงวดวันที่ 1 ถึงสิ้นเดือนของเดือนก่อนหน้า พร้อมค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดของงวดเดียวกัน โดยลูกจ้างเลือกวิธีรับ ( ) โอนเข้าบัญชีธนาคาร [ชื่อธนาคาร] เลขที่ [_____] ซึ่งต้องเป็นบัญชีในชื่อลูกจ้างเอง ( ) เงินสด ณ สถานประกอบการ โดยลงชื่อรับเงินทุกครั้ง โดยนายจ้างไม่เก็บบัตรเอทีเอ็ม สมุดบัญชี รหัสผ่าน หรือรหัสยืนยันของลูกจ้าง และออกรายการแสดงค่าจ้างให้ทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการจ้างจ่ายค่าจ้างที่ค้างภายใน 3 วัน นายจ้างไม่หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่ตามที่กฎหมายอนุญาต

ข้อ 7 อาหารพนักงาน นายจ้างจัดอาหารพนักงานให้ลูกจ้างวันทำงานละ 1 มื้อ เป็นสวัสดิการ โดยไม่หักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดจากลูกจ้าง

ข้อ 8 วันหยุดและวันลา ลูกจ้างมีสิทธิตามตารางนี้ และตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว (เฉพาะลูกจ้างต่างด้าว)

9.1 นายจ้างรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการย้ายเข้าทำงาน และเงินประกันแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างต้องวางตามกฎหมาย (กรณีนายจ้างใหม่ยื่นเปลี่ยนนายจ้างหรือจ้างแรงงานต่างด้าว) นายจ้างไม่เรียกเงินประกันนี้หรือเงินประกันอื่นจากลูกจ้าง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

9.2 ค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน ค่าประกันสุขภาพ และค่าต่อบัตร ลูกจ้างรับผิดชอบเอง โดยลูกจ้างชำระโดยตรงต่อหน่วยงานหรือผู้รับเงิน หรือชำระแก่นายจ้างพร้อมใบเสร็จ

9.3 ค่าตรวจสุขภาพและอบรมสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร นายจ้างเป็นผู้ออกทั้งหมด

ข้อ 10 เอกสารของลูกจ้างต่างด้าว (เฉพาะลูกจ้างต่างด้าว)

10.1 ลูกจ้าง**แจ้งนายจ้างล่วงหน้า 60 วัน**ก่อนเอกสารหมดอายุ และแจ้งเมื่อเปลี่ยนที่พักหรือเบอร์โทรศัพท์**ภายใน 7 วัน** นายจ้างเก็บเฉพาะสำเนา และไม่เก็บหนังสือเดินทาง บัตร หรือเอกสารตัวจริงของลูกจ้างไว้ ไม่ว่ากรณีใด

10.2 นายจ้างเป็นผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อ 9 นายจ้างแจ้งกรมการจัดหางานเมื่อรับเข้าหรือสิ้นสุดการจ้างภายในกำหนดที่กฎหมายกำหนด

10.3 หากใบอนุญาตทำงานขาดช่วงหรือหมดอายุ นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานตลอดระยะเวลาที่ไม่มีใบอนุญาต ไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย และไม่ถือเป็นการเลิกจ้างโดยอัตโนมัติ และไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงดังกล่าว เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ลูกจ้างกลับเข้าทำงานตามเดิม

ข้อ 11 ความลับทางธุรกิจ

11.1 ความลับทางการค้า สูตรอาหารและวิธีปรุงที่นายจ้างรักษาเป็นความลับ ลูกจ้างต้องไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ตลอดระยะเวลาการจ้างและหลังพ้นสภาพ ตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังเป็นความลับ

11.2 ข้อมูลธุรกิจอื่น ได้แก่ ต้นทุนของนายจ้างและรายชื่อผู้ขายวัตถุดิบ ลูกจ้างต้องไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ตลอดระยะเวลาการจ้างและหลังพ้นสภาพอีก 3 ปี ไม่ถือว่าผิดข้อตกลงนี้ หากข้อมูลนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้าง หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือการแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลค่าจ้างและสภาพการจ้างของลูกจ้างเอง ไม่ถือเป็นข้อมูลลับตามข้อนี้

ข้อ 12 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นายจ้างได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2569 และปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ ร้านอาหาร นัว ข้าวปุ้นซาว และบริษัทฯ ฯ ลูกจ้างรับทราบและตกลงปฏิบัติตาม สำหรับลูกจ้างที่อ่านภาษาไทยไม่ได้ นายจ้างปิดประกาศฉบับแปลภาษาพม่า และอธิบายด้วยวาจา ตามที่บันทึกท้ายสัญญานี้

ข้อ 13 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในระหว่างการจ้าง นายจ้างเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว (ภาคผนวก 2) ซึ่งลูกจ้างได้รับและรับทราบพร้อมสัญญานี้ นายจ้างเก็บเท่าที่จำเป็น ใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่แจ้ง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อ 14 ข้อมูลอ่อนไหว ลายนิ้วมือ และข้อมูลสุขภาพ ลายนิ้วมือและข้อมูลสุขภาพ (ผลตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร) เป็นข้อมูลอ่อนไหว นายจ้างขอความยินยอมโดยชัดแจ้งในหนังสือแยกต่างหาก ซึ่งมีช่องลงชื่อแยกจากสัญญานี้ การลงชื่อในสัญญานี้ไม่ถือเป็นการให้ความยินยอม

ข้อ 15 ระยะเวลาเก็บและสิทธิของลูกจ้าง นายจ้างเก็บข้อมูลลายนิ้วมือตลอดการจ้างและลบภายใน 30 วันหลังพ้นสภาพหรือหลังถอนความยินยอม เก็บข้อมูลอื่นของลูกจ้างไม่เกิน 5 ปีหลังพ้นสภาพ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เก็บนานกว่า ลูกจ้างมีสิทธิขอเข้าถึง ขอแก้ไข ขอลบ ระงับ คัดค้าน และร้องเรียน

ข้อ 16 การสิ้นสุดการจ้าง

16.1 นายจ้างเลิกจ้างเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลเสมอ และบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย**หนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง** หรือจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานตามกฎหมาย

16.2 ลูกจ้างลาออกโดยแจ้งนายจ้างเป็นหนังสือล่วงหน้า**อย่างน้อย 30 วัน** หากไม่แจ้งนายจ้างไม่ปรับและไม่ริบค่าจ้างของลูกจ้าง

16.3 นายจ้างออกใบรับรองการทำงานให้เมื่อลูกจ้างร้องขอ กรณีใบอนุญาตทำงานขาดช่วง ให้เป็นไปตามข้อ 10.3

สัญญานี้รวมภาคผนวก ข้อความใดในสัญญาหรือข้อบังคับที่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ใช้ตามกฎหมาย การแก้ไขสัญญาต้องทำเป็นหนังสือและลงนามทั้งสองฝ่าย สัญญานี้ทำเป็นสองฉบับ ลงนามครบทั้งสองฝ่าย นายจ้างเก็บไว้ที่สถานประกอบการ 1 ฉบับ และลูกจ้างเก็บ 1 ฉบับ

คู่สัญญาได้อ่านหรือได้รับการอธิบายจนเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____ นายจ้าง

(บริษัทฯ นัว โฮมคูซีน จำกัด) กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ _____ ลูกจ้าง

(**[ชื่อ-นามสกุลลูกจ้าง]**)

ลงชื่อ _____ พยาน

ภาคผนวก 1 คำบรรยายหน้าที่และเกณฑ์ประเมินทดลองงาน

ตำแหน่ง	**[_____]**
หน้าที่หลัก	**1. [_____]** **2. [_____]** **3. [_____]** **4. [_____]** **5. [_____]**
ผู้บังคับบัญชา	**[_____]**

เกณฑ์ประเมินทดลองงาน (90 วัน) [เจ้าของปรับเกณฑ์ให้ตรงกับตำแหน่ง ตัวอย่างด้านล่างเป็นข้อเสนอ]

เกณฑ์	รายละเอียดที่ประเมิน
การมาทำงาน	มาตามกะ ลงเวลาถูกต้อง แจ้งลา/ขาดตามขั้นตอน
คุณภาพงาน	ทำงานตามมาตรฐานของร้าน ตรงตามคำบรรยายหน้าที่
สุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร	ปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยอาหารของร้าน
การปฏิบัติตามข้อบังคับ	ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ภาคผนวก 4)
การทำงานร่วมกับผู้อื่น	ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ

ผู้จัดการแจ้งผลประเมินให้ลูกจ้างทราบเป็นหนังสือก่อนครบกำหนดทดลองงาน

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับผู้สมัครงาน

บริษัทฯ นัว โฮม คูซีน จำกัด

201/37 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) [__] เลขที่บัตรประชาชน [__] / ใบอนุญาตทำงาน เลขที่ [_____] ได้ทำหนังสือฉบับนี้โดยสมัครใจ ให้แก่ บริษัทฯ นัว โฮม คูซีน จำกัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว) และประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทฯ และข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทฯ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการนัดหมายการสัมภาษณ์งาน อำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา และการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้สมัครงานในการจ้างงาน หากไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้ อาจเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ อันเกี่ยวกับการสมัครงานหรือการจ้างงานได้

2. บริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 12 เดือน แล้วลบหรือทำลาย

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทฯ แล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นัว โฮม คูซีน จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้ให้ความยินยอม (ผู้สมัครงาน) (_____) วันที่ _____	ลงชื่อ _____ พยาน (ฝ่ายบุคคล / ผู้จัดการ) (_____) วันที่ _____